

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS IX

PENAS PERMITIDAS X PROIBIDAS

Penas Proibidas

No estudo do artigo 5º da Constituição Federal, serão vistas, a seguir, as penas proibidas e permitidas no ordenamento brasileiro. Sobre as penas proibidas, considera-se:

XLVII – não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

É a única pena que tem a ressalva de que pode ser utilizada em caso de guerra declarada. Nesse caso, dá-se por morte por fuzilamento e está prevista no Código Penal Militar. Não se admite a modificação para que haja pena de morte em casos de crime hediondo, porque o artigo 5º é cláusula pétrea; ele não admite emenda tendente a abolir. Se fosse realizada uma nova constituição, haveria a possibilidade de que ela trouxesse, em seu texto, essa possibilidade. Para a constituição existente, isso não é possível, seja por lei ou por emenda.

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

É uma pena proibida, ou seja, não se pode obrigar o preso a trabalhar. Muitas vezes, devido ao desemprego, não há oportunidades de trabalho aos apenados. O interesse dos presos pelo trabalho pode ser relacionado tanto ao ganho do salário quanto ao fato de poder diminuir sua pena. No caso do trabalho do preso, não há a exigência de que ele tenha que ganhar, no mínimo, um salário mínimo. O Supremo Tribunal Federal validou o dispositivo da Lei de Execuções Penais que dispõe que o trabalho do preso é remunerado com $\frac{3}{4}$ do salário mínimo – 75%.

d) de banimento;

O banimento é a expulsão de brasileiro do território nacional. A expulsão de estrangeiros pode ocorrer, mas não a de brasileiros.

ANOTAÇÕES

É preciso fazer uma separação dos institutos: há a extradição, a expulsão, o banimento e a deportação. Na deportação, a pessoa entrou em situação irregular, podendo se relacionar à questão do visto ou passaporte. A extradição é quando se pratica um crime em outro país e é o outro país que requer a pessoa; é possível a extradição, mas não se extradita brasileiros natos do Brasil. A expulsão ocorre quando se pratica um ato no Brasil e é o país que não deseja que a pessoa permaneça no território. No Brasil, como sublinhado anteriormente, é possível a expulsão de estrangeiros, mas não de brasileiros natos, o que caracterizaria banimento.

e) cruéis;

Caráter Perpétuo

Quanto ao caráter perpétuo, em primeiro lugar, deve-se pensar no inimputável, pessoa que não é capaz de responder por seus atos. O inimputável não recebe pena, mas medida de segurança. A pena está prevista de acordo com o crime, enquanto a medida de segurança geralmente não tem um prazo fixo. Nesse caso, há a seguinte dúvida: por quanto tempo a pessoa que pratica um crime, mas é inimputável, ficará em medida de segurança? A possibilidade de a pessoa ficar nessa condição “até a cura” não se adequa a muitos casos. O Supremo Tribunal Federal determinou que a duração máxima da pena se aplica também à medida de segurança. A duração máxima da pena no Brasil, que era de 30 e passou a ser de 40 anos, de acordo com o Código Penal, serve também ao inimputável. Posto de outro modo, para ele, o máximo também será de 40 anos.



5m

Duração da medida de segurança

A duração da medida de segurança tem um limite além dos 40 anos mencionados e que consta na Súmula 527 do ST: a duração da pena de segurança não pode ultrapassar a pena abstratamente prevista. Exemplo: jogar pedra em quem passa na rua, por exemplo, tem pena de 3 meses a um ano de detenção. Assim, a pessoa que é inimputável e comete tal ato, no lugar de ficar 28 anos, como um julgamento que chegou ao Supremo Tribunal Federal, poderá pegar, no máximo, a pena que o imputável poderia. Deve-se considerar também que o tratamento para essa pessoa pode prosseguir após o cumprimento da pena. Nesse caso, é questão de saúde, não infracional.

ANOTAÇÕES

Limite de pena e benefícios da execução penal

Suponha que a pessoa tenha cometido crimes para os quais foi condenada a 400 anos. O máximo, no Brasil, é de 40 anos, como mencionado anteriormente. Ele precisará cumprir 2/5 para ir para o regime semiaberto. São 2/5 calculados sobre a pena total, não sobre os 40 anos.



Cruéis

Prisões em contêiner

Era considerada como cruel a prisão de pessoas em contêiner de exportação. O Superior Tribunal de Justiça deu um *habeas corpus* coletivo para impedir a prisão de pessoas em contêiner.

Ainda nesse tópico, demanda-se atenção à situação de grávidas e mães de crianças até doze anos. O que veio da jurisprudência do STF, depois modificado pelo Código de Processo Penal, é o entendimento de que, no caso delas, deve-se evitar a prisão em presídio, dando-se preferência à prisão domiciliar para cuidar da criança. Se o crime praticado é contra a criança, no entanto, deve-se deixá-la longe. O Supremo Tribunal Federal dispôs que isso também é válido para pais e outras pessoas. A ideia é que a criança não fique desamparada. Tal entendimento se estende à madrinha, tia etc.

Estado de Coisas Inconstitucional

No Brasil, o estado de coisas inconstitucional é sobre o sistema carcerário. Quando se declara a inconstitucionalidade de uma lei, ela é retirada do ordenamento. Esse estado, no entanto, é mais grave, porque é quando há violações sistemáticas e reiteradas vindas de um complexo de órgãos públicos. Por isso, o estado de coisas inconstitucional exige a ação conjunta de diversos órgãos. Não é uma ação que será resolvida somente pelo Judiciário ou somente pelo Legislativo, por exemplo.

O Supremo reconheceu o estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema carcerário. É a partir disso que veio a audiência de custódia, já prevista no Pacto de São José da Costa Rica, mas que não tinha previsão no Código de Processo Penal. Essa medida pode

ANOTAÇÕES



ser entendida como um filtro para impedir que as pessoas vão ao presídio, indo somente aquelas que precisam. .

Dentro do Poder Executivo, foi determinado que o dinheiro do FUNPEN não pode ser contingenciado, ou seja, não pode ser cortado. O Judiciário pode determinar obras emergenciais em presídios. Essa intervenção se dá por se acreditar que há um ponto cego no trabalho do Poder Executivo e Legislativo, uma vez que eles podem deixar de lado questões que se relacionam ao presídio pela imagem que propostas voltadas a isso podem causar à população.

Penas Permitidas

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, **podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens** ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, **até o limite do valor do patrimônio transferido**;

XLVI – a lei regulará a **individualização da pena** e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

Essa é pena de reclusão e detenção. A reclusão é mais grave, porque pode haver regime fechado, aberto e semiaberto.

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

Conhecida popularmente como cesta básica.

e) suspensão ou interdição de direitos;

Um exemplo, nesse caso, é a suspensão do direito de dirigir.

Suspensão de direito de dirigir aplicada a motoristas profissionais

Um caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal dizia respeito a motoristas profissionais, pois, ao se aplicar a pena, retira-se o seu direito de trabalhar. Segundo o Supremo, a pena poderia, sim, ser aplicada a esses motoristas. .



ANOTAÇÕES

Pena: cumprimento da privativa de liberdade e não pagamento da pena pecuniária – (im)possibilidade de extinção da punibilidade

Se a pessoa é condenada por roubo, a pena é de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa. Supondo que a pessoa não pague, porque assim não quis, não se extingue a impunibilidade. Nos crimes funcionais, contra a Administração Pública, não pagando a pena pecuniária, não se pode progredir de regime.

Nenhuma pena passa da pessoa do condenado. É o princípio da intranscendência da pena. A decretação do perdimento de bens, no entanto, pode ser estendida aos sucessores até o limite do valor transferido. O que passa de herança é pensado como patrimônio da pessoa, ou seja, é utilizado para sanar o valor da obrigação de reparo – de outro carro, por exemplo, na situação de batida. Se o patrimônio/a herança soma 30 mil e a obrigação de pagamento, por motivo diverso, é de 100 mil, a pessoa a receber o valor receberá somente 30 mil.

Voltando ao exemplo da pessoa condenada por roubo de cinco anos e treze dias-multa: supondo que ela faleça ao cumprir somente um mês, essa pena será extinguida; no caso do dinheiro, a pena pecuniária também se extingue, pois ela não passa da pessoa do condenado. .

Ainda sobre a pena perpétua, cabe lembrar a Lei n. 8.112, a qual prevê que, em alguns casos de demissão, que é a pena mais grave, a pessoa nunca mais poderia voltar ao serviço público. O Supremo Tribunal Federal, porém, determinou que isso equivaleria a uma pena de caráter perpétuo; ainda segundo o Supremo, o legislador definiria o tempo, mas não poderia ser perpétuo. O mesmo tribunal definiu que o que a pessoa tiver de condenação anterior nunca mais será zerado.

Depois que uma pessoa é condenada e transita em julgado, ela passa de primário para rescindente. O Código Penal, no entanto, dispõe que, depois de cinco anos de extinguir a pena, volta-se a ser primário, mas um com maus antecedentes.

Individualização e da Intranscendência da Pena

- Imposição de cumprimento de pena em regime fechado
 - crimes hediondos;
 - tortura.

ANOTAÇÕES

Para se fixar o regime prisional de alguém, seja no crime hediondo ou não hediondo, consideram-se outros parâmetros. Não se pode, por meio da lei, fixar que a pessoa comece sempre no regime fechado ou cumpra integralmente no regime fechado somente pelo fato de ser hediondo.

É possível a imposição do regime fechado no crime de tortura. Nesse caso, há uma diferença entre STF e STJ. Se a prova não trazer os dois, vale o entendimento do STF, pois permite que sempre se inicie no fechado nesse crime. No caso do STJ, vale a regra geral. .

- A transmissão da pena de multa.

Ela não pode ser transmitida aos herdeiros.

- A constitucionalidade da agravante da reincidência.

O Supremo Tribunal Federal determinou que é válida a agravante da reincidência, não podendo ser considerada uma dupla condenação pelo mesmo fato. Nesse caso, é individualização da pena.

- Quarentena de saída e ampliação da proibição de advogar para todo o escritório.

O artigo 93 da Constituição Federal traz alguns requisitos para se tornar juiz; depois, os de promotor. Uma das proibições é a quarentena de saída. Se a pessoa quiser se aposentar do tribunal, ela fica impedida de exercer advocacia naquele tribunal por três anos, para impedir que o coleguismo não influencie nas decisões. Indo trabalhar em um escritório, o Conselho Federal da OAB determinava que todas as pessoas, trabalhando nesse escritório, estavam impedidas de exercer advocacia no tribunal em que essa pessoa tinha saído. Essa ampliação foi considerada inconstitucional pelo Supremo.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente degravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
